

21. Wahlperiode



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Kurzprotokoll der 8. – nichtöffentlichen – Sitzung

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berlin, den 15. Oktober 2025, 09:02 Uhr

Berlin, Paul-Löbe-Haus, Saal 2.600

Vorsitz: Carsten Müller, MdB

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Seite 6

Bericht der Bundesregierung

Nachbericht zur Tagung des Rates

"Justiz und Inneres" am 13. und 14. Oktober 2025

Selbstbefassung 21(6)SB-15



Tagesordnungspunkt 2

Seite 7

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 30. Januar 2025 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über den Sitz der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

BT-Drucksache 21/1901

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berichterstatter/in:

Abg. Susanne Hierl [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Nadine Heselhaus [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 3

Seite 7

Antrag der Abgeordneten Dr. Sandra Detzer, Ricarda Lang, Timon Dzienus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gute Arbeitsbedingungen und fairen Wettbewerb auf Post- und Paketmärkten sicherstellen – Zustellerinnen und Zusteller wirksam entlasten

BT-Drucksache 21/1756

Federführend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Berichterstatter/in:

Abg. Dr. Martin Plum [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Carmen Wegge [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 4

Seite 7

Antrag der Abgeordneten Dr. Andrea Lübcke, Ayse Asar, Claudia Müller, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schlüsselressource Forschungsdaten – Forschungsdatengesetz jetzt vorlegen

BT-Drucksache 21/2044

Federführend:

Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Berichterstatter/in:

Abg. Dr. Konrad Körner [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Helge Lindh [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Bodo Ramelow [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 5

Seite 7

Sammelliste (ohne Aussprache)

- a) **Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Abwehr hybrider Bedrohungen infolge des Einsatzes von Migration als Waffe und die Stärkung der Sicherheit an den EU-Außengrenzen**

KOM(2024)570 endg.; Ratsdok.-Nr. 16833/24

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- b) **Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über den Stand des Migrationsmanagements auf dem griechischen Festland**

KOM(2025)170 endg.; Ratsdok.-Nr. 7821/25

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Tagesordnungspunkt 6

Seite 7

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Evaluierung des Gesetzes zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren und zur Verbesserung der Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprach- und Hörbehinderungen (EMöGG) durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Ausschussdrucksache 21(6)16

Berichterstatter/in:

Abg. Dr. David Preisendanz [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Daniel Rinkert [SPD]

Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 7

Seite 8

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur effektiveren Ahndung und Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit explosionsgefährlichen Stoffen

BT-Drucksache 21/1933

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Dr. Johannes Fechner [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 8

Seite 8

Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des
Gesetzes über den unmittelbaren Zwang bei
Ausübung öffentlicher Gewalt durch
Vollzugsbeamte des Bundes**

BT-Drucksache 21/1502

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 9

Seite 8

Verschiedenes

**Mitglieder des Ausschusses**

	Ordentliche Mitglieder	Unter- schrift	Stellvertretende Mitglieder	Unter- schrift
CDU/CSU	Ataoğlu, Tijen Heveling, Ansgar Hierl, Susanne Dr. Körner, Konrad Moser, Christian Müller, Axel Müller, Carsten Dr. Plum, Martin Dr. Preisendanz, David Rothenberger, Johannes Sassenrath, Carl-Philipp Steineke, Sebastian Wiegelmann, Johannes	☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Bouffier, Frederik Dr. Bröhr, Marlon Frieser, Michael Gutting, Olav Heil, Mechthild Krieger, Lukas Dr. Krings, Günter Lindholz, Andrea Dr. Luczak, Jan-Marco Oellers, Wilfried dos Santos-Wintz, Catarina Silberhorn, Thomas Winkelmeier-Becker, Elisabeth	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
AfD	Brandner, Stephan Fetsch, Thomas Galla, Rainer Jacobi, Fabian Kempf, Martina Rose-Marie Meyer-Soltau, Knuth Möller, Stefan Peterka, Tobias Matthias von Zons, Ulrich	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	Dr. Birghan, Christoph Bohnhof, Peter Bollmann, Gereon Grimm, Christoph Haug, Jochen Lensing, Sascha Paul, Andreas Dr. Wirth, Christian N.N.	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
SPD	Demir, Hakan Dr. Fechner, Johannes Heselhaus, Nadine Lindh, Helge Özdemir, Mahmut Rinkert, Daniel Wegge, Carmen	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒	Dieren, Jan Eichwede, Sonja Faeser, Nancy Karaahmetoğlu, Macit Limbacher, Esra Dr. Scheer, Nina Schulze, Svenja	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Benner, Lukas Dr. Gumnior, Lena Limburg, Helge Dr. Steffen, Till Tesfaiesus, Awet	☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Beck, Katharina Dzienus, Timon Dr. von Notz, Konstantin Schmidt, Stefan Steinmüller, Hanna	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Die Linke	Hoß, Luke Ramelow, Bodo Valent, Aaron Willnat, Christin	☒ ☒ ☒ ☒	Bünger, Clara Conrad, Agnes Dr. Gysi, Gregor Lay, Caren	☐ ☐ ☐ ☐



Tagesordnungspunkt 1

Bericht der Bundesregierung

Nachbericht zur Tagung des Rates "Justiz und Inneres" am 13. und 14. Oktober 2025¹

Selbstbefassung 21(6)SB-15

*Es berichtet Abg. Frank Schwabe
(Parlamentarischer Staatssekretär bei der
Bundesministerin der Justiz und für
Verbraucherschutz).*

PStS **Frank Schwabe** (BMJV) rekapituliert, dass an den beiden Tagen zuvor der Justiz- und Innenministerrat der Europäischen Union stattgefunden habe. Im Rahmen des Justizteils am vergangenen Montag habe Bundesministerin Dr. Hubig die Bundesregierung vertreten. Es habe Aussprachen zu den Themen Rechtsstaatlichkeit im Justizbereich und zur Zukunft von Eurojust gegeben.

Beim ersten Thema sei es um die Bedeutung der Justizsysteme für den Schutz der demokratischen Debatte, insbesondere von Politikerinnen und Politikern, gegangen. Unter den Mitgliedstaaten werde der Eindruck geteilt, dass sich die Kultur der politischen Auseinandersetzung verschlechtert habe und zunehmend polarisiert und radikalisiert sei. Eine Lösung für die Problematik sähen viele Mitgliedstaaten nicht in der Schaffung neuer Strafrechtsnormen, sondern darin, Respekt und Toleranz in die demokratische Debatte zurückkehren zu lassen und zu einer höheren Medienkompetenz – insbesondere im Bereich der sozialen Medien – beizutragen. Die Mitgliedstaaten seien sich ferner einig gewesen, dass es wichtig sei, das richtige Gleichgewicht zwischen dem Schutz von Politikerinnen und Politikern vor Bedrohung einerseits und der Gewährleistung einer freien öffentlichen Debatte andererseits zu finden. Der öffentliche Diskurs müsse geschützt werden. Zugleich müsse die repräsentative Demokratie rote Linien definieren und durchsetzen, um Volksvertreterinnen und Volksvertreter sowie deren Familien zu schützen.

Mit Blick auf die Frage möglicher Maßnahmen auf EU-Ebene hätten viele Mitgliedstaaten den geplanten europäischen Schutzschild für die Demokratie² begrüßt. Da es sich um ein EU-weites Projekt handele, sei die Koordinierung innerhalb der Mitgliedstaaten von entscheidender Bedeutung.

Mit Blick auf das zweite Thema erläutert er, dass die Arbeit von Eurojust seitens der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission als sehr positiv bewertet worden sei. Dies entspreche auch dem Ergebnis der Evaluation aus Juli 2025³. Man habe freilich auch möglichen Verbesserungsbedarf erörtert. Hinsichtlich einer möglichen Ausweitung der Datenanalysekapazitäten hätten sich einige Mitgliedstaaten zurückhaltend, andere dagegen offener gezeigt. Deutschland sehe zwar die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung. Wichtig sei aus deutscher Sicht jedoch, dass die Datenhoheit in jedem Fall bei den Mitgliedstaaten verbleibe. Der Erfolg von Eurojust sei insbesondere darauf zurückzuführen, dass die nationalen Ermittlungsbehörden sicher sein könnten, die Hoheit über ihre Daten zu behalten. Skeptisch sei Deutschland auch mit Blick auf eine Ausweitung des Terrorismusregisters und der Datenbank für Beweismittel zu schwersten Völkerrechtsverbrechen (Core International Crimes Evidence Database) auf andere Kriminalitätsbereiche. Diese Datenbanken seien auf spezielle Verbrechenarten zugeschnitten und verfolgten spezielle Zwecke, die sich nicht ohne weiteres auf andere Kriminalitätsbereiche übertragen ließen. Auch insoweit habe es Mitgliedstaaten gegeben, die sich offener gezeigt hätten. Einige Mitgliedstaaten hätten sich dafür ausgesprochen, die Diskussion fortzusetzen, inwieweit Eurojust die nationalen Ermittlungsbehörden noch besser unterstützen und zu diesem Zweck proaktiv auf Mitgliedstaaten zugehen könne. Allerdings müsse die Kernkompetenz von Eurojust – die Unterstützung nationaler Ermittlungsbehörden – im Ergebnis erhalten bleiben. Für eine verbesserte Zusammenarbeit von Eurojust mit Drittstaaten

¹Die Unterlage ist VS-NfD und unter EuDoX, Dokumentennummer BReg-Dok 349/2025 verfügbar.

²Hier und im Folgenden finden sich redaktionelle Anmerkungen außerhalb des Protokolls zum besseren Verständnis: Vgl. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14587-Europaischer-Schutzschild-fur-die-Demokratie_de

³Vgl. hier: https://commission.europa.eu/publications/evaluation-eurojust_en



hätten sich mehrere Mitgliedstaaten offen gezeigt.

Er weist darauf hin, dass auch die Frage besprochen worden sei, wie die Ukraine im russischen Angriffskrieg – etwa durch ein Sondertribunal – unterstützt werden könne.

Tagesordnungspunkt 2

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 30. Januar 2025 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über den Sitz der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

BT-Drucksache 21/1901

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 3

Antrag der Abgeordneten Dr. Sandra Detzer, Ricarda Lang, Timon Dzienus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gute Arbeitsbedingungen und fairen Wettbewerb auf Post- und Paketmärkten sicherstellen – Zustellerinnen und Zusteller wirksam entlasten

BT-Drucksache 21/1756

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 4

Antrag der Abgeordneten Dr. Andrea Lübcke, Ayse Asar, Claudia Müller, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schlüsselressource Forschungsdaten – Forschungsdatengesetz jetzt vorlegen

BT-Drucksache 21/2044

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD, SPD und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 5

Sammelliste (ohne Aussprache)

a) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Abwehr hybrider Bedrohungen infolge des Einsatzes von Migration als Waffe und die Stärkung der Sicherheit an den EU-Außengrenzen

KOM(2024)570 endg.; Ratsdok.-Nr. 16833/24

b) Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über den Stand des Migrationsmanagements auf dem griechischen Festland

KOM(2025)170 endg.; Ratsdok.-Nr. 7821/25

zu a) und b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, die Vorlagen unter Tagesordnungspunkt 5 zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 6

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Evaluierung des Gesetzes zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren und zur Verbesserung der Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprach- und Hörbehinderungen (EMöGG) durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Ausschussdrucksache 21(6)16

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, die Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen.



Tagesordnungspunkt 7

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur effektiveren Ahndung und Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit explosionsgefährlichen Stoffen

BT-Drucksache 21/1933

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 8

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes

BT-Drucksache 21/1502

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 9

Verschiedenes

Abg. **Martina Rose-Marie Kempf** (AfD) kritisiert die Sitzordnung im Ausschuss und regt an, über eine Änderung nachzudenken. Die räumlich tiefergelegene Position der AfD empfinde sie als Demütigung. Sie kündigt an, künftig neben der Fraktionsmitarbeiterin sitzen oder stehen zu wollen, falls keine andere Lösung gefunden werde.

Der **amtierende Vorsitzende** weist darauf hin, dass die bestehende Sitzordnung Gegenstand mehrerer Beratungen und Beschlussfassungen sowohl in der Obleuterunde als auch im Ausschuss gewesen sei. Er empfiehlt der Abg. Kempf, sich weiterhin bei ihrer Fraktion zu positionieren, um die Übersichtlichkeit bei Abstimmungen zu gewährleisten. Im Übrigen handele es sich beim Innenkreis um den Platz, den bei Anhörungen die – dem Ausschuss sehr wichtigen – Sachverständigen einnehmen.

Schluss der Sitzung: 09:14 Uhr

Carsten Müller, MdB
Amtierender Vorsitzender